

โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๕/๒๕๖๑ ที่ อ.๑๒๑/๒๕๖๒ ที่ อ.๑๒๒/๒๕๖๒ และที่ อ.๒๐๘/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ

ตามที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สั่งให้นาง ว. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ให้ทำลายหรือรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการบ้านพักตากอากาศ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับสู่สภาพเดิมได้ และเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานย่อมชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเข้าดำเนินการดังกล่าวเสียเองได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้มีหนังสือถึงนาง ว. ให้เก็บทรัพย์สินหรือของที่มีค่าที่อยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากบริเวณที่จะเข้าทำการรื้อถอน ถือเป็น การแจ้งคำสั่งให้รื้อถอน และคำเตือนให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ ที่จะทำการทำลายหรือรื้อถอนแก่นาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. โดยชอบด้วย กฎหมายแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือถึงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน จำกัด บ. คนอื่น ๆ อีกแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อนาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ไม่ปฏิบัติตาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจึงมีอำนาจเข้าดำเนินการทำลาย รื้อถอนเองได้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อเจ้าของ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากการเข้าดำเนินการ ทำลายหรือรื้อถอนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนอกเหนือหรือเกินกว่า ความเสียหายที่อาจเกิดได้โดยปกติจากการดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้อุทยาน แห่งชาติทับลานกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว กรณีย่อมถือเป็นความรับผิดอย่างอื่นที่ต้องมี การชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าของ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ ๕ ไร่ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี มาจากบุคคลที่มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาตลอดก่อนการประกาศ เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงย่อมมีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยชอบ มิอาจถูกกำหนด



ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติได้ หลังจากซื้อที่ดินแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้สร้างสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นอาคาร ๖ หลัง ใช้เป็นบ้านพักอาศัย สำนักงาน และประกอบกิจการร้านค้ามินิมาร์ท รวมทั้งเป็นที่เก็บของและโรงรถ เมื่อเวลาประมาณ ๒๓ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องกันถึงเวลา ๓ นาฬิกา ของวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดอีกประมาณ ๓,๐๐๐ คน พร้อมอาวุธและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้ารื้อถอนรีสอร์ท รวมทั้งเคสสถาน สิ่งปลูกสร้าง อันได้แก่ สำนักงาน ร้านค้ามินิมาร์ทและสวนหย่อมของผู้ฟ้องคดีจนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเข้ารื้อถอนทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้แจ้งเตือนหรือบอกกล่าวก่อนเป็นการไม่ปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๒๔๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนการฟ้องคดีนี้ พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดกระบี่บุรีได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาง ว. เป็นจำเลยที่ ๑ และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. โดยนาง ว. เป็นจำเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดกระบี่บุรี ในความผิดเกี่ยวกับการเข้าไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งศาลจังหวัดกระบี่บุรีมีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๔๐/๒๕๔๔ ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑ ปี ปรับจำเลยทั้งสองคนละ ๗๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี และให้จำเลยทั้งสอง คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจำเลยทั้งสอง ออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ แผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษายืน และต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ย่อมผูกพันนาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งเป็นคู่ความในคดี ตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่เห็นพ้องกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองบุกรุกที่ดินที่เกิดเหตุซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยเหตุนี้ เมื่อฟังว่าที่ดิน



ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. และนาง ว. ครอบครองดังกล่าวซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทจำนวน ๕ ไร่ ในคดีนี้เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจึงมีอำนาจสั่งให้นาง ว. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่ง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับสู่สภาพเดิมได้ ตามมาตรา ๒๒^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ให้นาง ว. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี จึงชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่ง ทางปกครองที่กำหนดให้นาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. กระทำการ ซึ่งหากนาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานย่อมชอบ ที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเข้าดำเนินการดังกล่าวเสียเองได้ตามมาตรา ๕๘^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^{๑๗} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการ เสียเองนั้น

^{๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง ทางปกครองจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

(๒) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน

เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองจำนวนเท่าใดสำหรับในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครอง ให้กระทำหรือละเว้นกระทำก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน



ทางปกครองฯ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง^{๑๙} นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังกำหนดให้ต้องมีการจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ บัญชีทรัพย์สินที่ทำลายหรือรื้อถอน หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้เก็บรักษาไว้ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ แผนที่สังเขปบริเวณที่ดำเนินการ พร้อมภาพถ่าย แล้วนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมพยานหลักฐานไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ในทันที โดยในคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มีหนังสือหนังสืออุทยานแห่งชาติทับลาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๐๒๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๐๘๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๑๗๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงนาง ว. แจ้งให้เก็บทรัพย์สินหรือของที่มีค่าที่อยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากบริเวณที่จะเข้าทำการรื้อถอน โดยครั้งแรกมีกำหนดเวลาถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และครั้งสุดท้ายมีกำหนดเวลาถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงถือเป็นการแจ้งคำสั่งให้รื้อถอน และคำเตือนให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ที่จะทำการทำลายหรือรื้อถอนแก่นาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. โดยนาง ว. หุ้นส่วนผู้จัดการ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ด้วยอีกคนหนึ่ง รวมถึงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. คนอื่น ๆ อีก ดังนั้น เมื่อนาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ไม่ปฏิบัติตาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจึงมีอำนาจเข้าดำเนินการทำลาย รื้อถอนเองได้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ อีกทั้ง ยังปรากฏพยานหลักฐานว่าในการเข้าดำเนินการทำลาย รื้อถอน นั้น มีการจัดทำแผนที่รูปแปลงคดีบริเวณรื้อถอน บ. ที่เข้าทำการทำลาย รื้อถอน ซึ่งรวมถึงบริเวณที่ดินพิพาทคดีนี้ และคณะกรรมการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ทำการรื้อถอน หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้เก็บรักษาไว้ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ก็ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินตามบันทึกลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้วนำไปแจ้งความ

^{๑๙} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี คำเตือนดังกล่าวจะกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครองก็ได้

คำเตือนนั้นจะต้องระบุ

(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดเจน และกำหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้

(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน หรือจำนวนค่าปรับทางปกครอง แล้วแต่กรณี

การกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้



ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรวังขนาง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การเข้าดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมในบริเวณที่ดินที่ห้ามหุ่นส่วนจำกัด บ. และนาง ว. เข้ายึดถือครอบครองซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทจำนวน ๕ ไร่ ในคดีนี้ จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่ทรัพย์สินของเอกชนที่แม้จะได้ปลูกสร้างลง หรือที่ได้นำมาหรือทำด้วยประการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้อุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิมอันเป็นการกระทำที่ไม่ขัดด้วยกฎหมาย นั้น ยังคงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ซึ่งสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ การเข้าทำลาย รื้อถอนของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน แม้จะเป็นการกระทำที่มีอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ แต่ก็จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และต้องกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้อุทยานแห่งชาติทับลานกลับสู่สภาพเดิมเท่านั้น การเข้าดำเนินการโดยการทำลายหรือรื้อถอนจึงชอบที่จะต้องดำเนินการเอาทรัพย์สินที่เป็นอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งปลูกสร้างบรรดาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ติดอยู่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินที่ครอบครองโดยไม่ขัดด้วยกฎหมาย ส่วนทรัพย์สินอื่นใดที่เพียงแต่อยู่ในอาคาร หรือที่เป็นสังหาริมทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชอบที่จะจัดการให้มีการขนย้ายออกไปจากอุทยานแห่งชาติ แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ก่อนมิให้เสียหาย ก็ย่อมเป็นการเพียงพอ ดังนั้น หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนอาคารพักอาศัย สำนักงาน ร้านค้า โรงเก็บของและโรงรถ รวมทั้งสวนหย่อมในคดีนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีนอกเหนือหรือเกินกว่าความเสียหายที่อาจเกิดได้โดยปกติจากดำเนินการตามจำเป็นเพื่อให้อุทยานแห่งชาติทับลานกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว กรณีย่อมถือเป็นความรับผิดชอบอื่น ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องแล้ว แยกได้เป็นสามส่วน คือ

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๒๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



ส่วนที่หนึ่ง ความเสียหายที่เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ อาคาร บ้านพัก สำนักงาน ร้านค้า และสวนหย่อม ต้นไม้ยืนต้น รวมทั้งสวนตกแต่งและปูพื้นสนามหญ้า ขนาด ๑,๖๐๐ ตารางเมตร เห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอาคาร ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. และนาง ว. ยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ถือไม่ได้ว่าการเข้าดำเนินการทำลายหรือถอนทรัพย์สินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในส่วนนี้ตามฟ้อง

ส่วนที่สอง ความเสียหายจากการขาดรายได้จากการประกอบกิจการร้านค้า เห็นว่า เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานมีอำนาจเข้าดำเนินการรื้อถอน ทำลายอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เข้ายึดถือ ครอบครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งทำให้อุทยานแห่งชาติทับลานกลับสู่สภาพเดิมได้ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบกับการประกอบกิจการร้านค้าของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๖^{๒๒}

^{๒๒} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

(๒) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

(๓) นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

(๔) ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย

(๕) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

(๖) ปิดหรือทำให้กีดขวางทางน้ำหรือทางบก

(๗) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง ครั้ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

(๘) เก็บ หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

(๙) นำยานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มีได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๐) นำอากาศยานขึ้นลงในที่มีได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๑) นำหรือปล่อยปลุกสัตว์เข้าไป

(๑๒) นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

(๑๓) เข้าไปดำเนินการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่าง ๆ

(๑๕) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำหนดไว้

(๑๖) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

(๑๗) ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระทำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์

(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในที่มีได้จัดไว้เพื่อการนั้น

(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง



แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใดที่จะประกอบกิจการร้านค้าเพื่อหาผลประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานได้ การกระทำของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหายขาดรายได้จากการประกอบกิจการร้านค้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เช่นกัน

ส่วนที่สาม ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ คือ สินค้าสำหรับจำหน่ายในอาคารร้านค้า อุปกรณ์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบริหารร้านค้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงชิงช้าและเก้าอี้ไม้ประดับสวน จำนวน ๓ ชุด นั้น ผู้ฟ้องคดีแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อได้เพียงความเสียหายในส่วนของอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานรูปถ่ายของผู้ฟ้องคดีว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็นส่วนควบของตัวอาคารร้านค้าที่โดยปกติธรรมดาอาจเสียหายได้จากการรื้อถอนตัวอาคาร แต่กลับได้รับความเสียหายตามคำฟ้อง จึงฟังว่าการเข้าดำเนินการทำลาย รื้อถอนอาคารสำนักงาน ร้านค้า แม้จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังคงก่อให้เกิดความเสียหายกับสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่เพียงแต่อยู่ภายในอาคารสำนักงานร้านค้าไปด้วย กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในส่วนนี้เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๒๒๐ บาท อย่างไรก็ตาม โดยที่ก่อนการเข้าดำเนินการรื้อถอน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้มีคำเตือนเป็นหนังสือให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ที่จะทำการทำลายหรือรื้อถอนแก่นาง ว. และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. โดยนาง ว. หุ้นส่วนผู้จัดการ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยคนหนึ่งจึงย่อมที่จะต้องทราบถึงคำเตือนที่ให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเช่นกัน ประกอบกับทรัพย์สินในอาคารที่เสียหายของผู้ฟ้องคดีเป็นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีลักษณะไม่ยากต่อการขนย้าย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจทำการขนย้ายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีออกจากอาคารร้านค้าได้ภายในเวลาที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานมีหนังสือแจ้งเตือนได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากอาคารสำนักงาน ร้านค้า จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหาย กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโดยมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของจำนวนความเสียหายแก่ทรัพย์สินอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน ๗๓,๖๑๐ บาท และเนื่องจากความรับผิดชอบอื่นที่จะต้องชดเชยความเสียหายแก่กันในคดีนี้เป็นหนี้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตรา



ร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีของต้นทุนเงินจำนวน ๗๓,๖๑๐ บาท ตามมาตรา ๒๒๔^{๒๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการเข้าดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน ๗๓,๖๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๒/๒๕๖๒)

^{๒๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองออกประกาศประกวดราคาซื้อหรือระดับเพลิงอาคารชนิดถังน้ำในตัวโดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๑๒๙๕-๒๕๔๑ หรือ EURO ๓ ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น แม้ประกาศประกวดราคาข้างต้นจะได้กำหนดรายละเอียดระบบเครื่องยนต์ มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๓ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้มีการประกาศยกเลิกแล้วก็ตาม แต่เมื่อการกำหนดคุณสมบัติระดับเพลิงฯ ดังกล่าว เป็นการกำหนดไว้ในทำนองเดียวกับที่ส่วนราชการลักษณะเดียวกันในพื้นที่ที่มีการกึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะเช่นเดียวกัน ได้จัดซื้อประเภทเดียวกัน ซึ่งได้ดำเนินการภายหลังจากการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับการกำหนดคุณสมบัติเครื่องยนต์ตามประกาศประกวดราคาในลักษณะข้างต้นมิได้มีผลเป็นการขัดขวางผู้ประกอบการรายใดที่จะเสนอระดับเพลิงฯ ที่มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ในมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์สูงกว่าระดับที่ ๓ ที่จะเข้ายื่นเอกสารประมูลซื้อได้ อีกทั้งแม้จะมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวก็ไม่ทำให้ระดับเพลิงฯ มีสมรรถนะในการใช้งานเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบอันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดซื้อลดน้อยลงแต่อย่างใด การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวไว้ในประกาศประกวดราคาจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลพลลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาซื้อหรือระดับเพลิงอาคารชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด



ไม่น้อยกว่า ๖ สิบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า มอก. ๑๒๙๕-๒๕๔๑ หรือ EURO ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ที่กำหนดให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๑๒๙๕-๒๕๔๑ หรือ EURO ๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกยกเลิกไปแล้ว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายเสนอขายรถยนต์เก่าที่เครื่องยนต์ไม่ได้มาตรฐาน ประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าเสนอราคาได้ จึงมีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีตำบลพลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้แก้ไขประกาศประกวดราคา ดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้ดำเนินการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งรื้อการทำสัญญาซื้อขายตามประกาศประกวดราคาพิพาท ให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อรดับเพลิงอาคารชนิดถึงน้ำในตัวที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจัดซื้อดังกล่าว ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของรดับเพลิงฯ ทั้งคันในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของรดับเพลิงฯ ทั้งคันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้ คือ ข้อ ๑๑ (๓)^๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ กรณีครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้องค์กรปกครอง

^๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑๑ ให้องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จำนวน ๒ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลมายางพร และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เพื่อสอบถามราคาการจัดซื้อรถยนต์ประเภทเดียวกันแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมายางพรได้จัดซื้อรถดับเพลิงฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ และกำหนดคุณสมบัติเครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๒,๗๐๐ ซีซี ชนิดดีเซล ๖ สูบแถวเรียง ... กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๘๐๐ รอบ/นาที (เครื่องยนต์ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่ายูโร ๓) งบประมาณในการจัดซื้อ ๑๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท ส่วนเทศบาลตำบลบ้านฉางได้ประกาศจัดซื้อรถดับเพลิงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๑๒๙๕-๒๕๔๑ หรือมาตรฐาน EURO ๓ หรือมาตรฐานล่าสุด งบประมาณในการจัดซื้อ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการดำเนินการก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจัดซื้อรถดับเพลิงฯ ไม่เกินหนึ่งปี ดังนั้น เมื่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อซึ่งไม่ปรากฏในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณจัดทำขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดคุณสมบัติรวมทั้งตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อโดยตรวจสอบคุณสมบัติและงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเคยจัดซื้อแล้ว และกำหนดคุณสมบัติและงบประมาณใกล้เคียงกัน โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่สนับสนุนว่ามีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท้ายที่สุดมีการจัดซื้อรถดับเพลิงฯ ได้ในราคา ๖,๔๘๘,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าวงเงินเริ่มต้น ๑๒,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ด้วยเหตุนี้ ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารชนิดถังน้ำในตัวที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีเหตุให้ศาลต้องเพิกถอนประกาศในส่วนดังกล่าว

สำหรับข้อที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๑๒๙๕-๒๕๔๑ หรือ EURO ๓ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว นั้น เมื่อการกำหนดคุณสมบัติรถดับเพลิงฯ โดยมีได้ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ดังกล่าว เป็นการกำหนดไว้ในทำนองเดียวกับที่ส่วนราชการลักษณะเดียวกันในพื้นที่ที่มีการกิจในการจัดทำบริการสาธารณะเช่นเดียวกันได้จัดซื้อรถประเภทเดียวกันซึ่งได้ดำเนินการภายหลังจากการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับการกำหนดคุณสมบัติเครื่องยนต์ในลักษณะดังกล่าว มิได้มีผลเป็นการขัดขวางผู้ประกอบการรายใดที่จะเสนอรถดับเพลิงฯ ที่มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ



ในมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์สูงกว่าระดับที่ ๓ ที่จะเข้ายื่นเอกสารประมูลซื้อได้ อีกทั้งแม้จะมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวก็ไม่ทำให้รถดับเพลิงฯ มีสมรรถนะในการใช้งานเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบอันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดซื้อลดน้อยลงแต่อย่างใด การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวจึงไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ดังนั้น เมื่อประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงฯ พิพาทชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๗/๒๕๖๑)

ในการจัดหาพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา อีกทั้งจะต้องไม่มีการกำหนดสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเพื่อใช้ซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจร ได้ออกประกาศประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรดังกล่าวโดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถให้สามารถใช้ซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกัน เพื่อให้ภาระงานซ่อมบำรุงถนนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัด โดยไม่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถให้ใช้ต่อยางยื่นออกมาซ่อมหลุมด้านท้ายซึ่งเป็นรถที่ผู้ฟ้องคดีเป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากปฏิบัติการใช้รถลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการทำงานทำให้ต้องหยุดการทำงานเป็นระยะเพื่อล้างทำความสะอาดหัวพ่นยาง เป็นเหตุให้การซ่อมบำรุงถนนใช้เวลาเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านั้นยังมีผลต่อสุขภาพของคนงาน จึงเห็นได้ว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกันตามประกาศประมูลจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ได้มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันเสนอราคาแต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจร เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ เพื่อใช้ซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกัน สังกัดงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติที่สามารถเลือกใช้การฉีดพ่นปะซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และการเทพื้นผิวถนนหรือการเทขยายไหล่ทาง จำนวน ๒ คัน ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารประมูล จำนวน ๗ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี แต่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน ๕ ราย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมยื่นเอกสารเสนอราคาดังกล่าว ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศการประมูลที่พิพาทโดยกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรว่า ข้อ ๑๐ ระบบปฏิบัติการทำงานเอนกประสงค์ ข้อ ๑๐.๑.๓ มีชุดแขนบูม เพื่อใช้เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายจุดซ่อมได้อย่างต่อเนื่อง ข้อ ๑๐.๑.๕ สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ ข้อ ๑๐.๒ งานปูพื้นผิวทางจราจร ข้อ ๑๐.๒.๔ สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ ข้อ ๑๐.๓ งานโรยหินเทพื้น ข้อ ๑๐.๓.๕ มีชุดควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ ข้อ ๑๐.๔ งานลาดยางผิวทาง ข้อ ๑๐.๔.๕ สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ มีลักษณะเป็นการล็อกสเปคโดยเอื้อประโยชน์ให้กับชุดซ่อมบำรุงถนนยี่ห้อ PAVELINE AUTOPATCH และยี่ห้อ AUSROAD เพื่อกีดกันชุดซ่อมบำรุงถนนยี่ห้ออื่น อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเปิดโอกาสให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดำเนินการประมูลถูกกีดกันในการเสนอราคา เนื่องจากรถซ่อมบำรุงถนนของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะใช้ท่อายื่นออกมาซ่อมหลุมด้านท้าย ไม่ตรงตามที่ประกาศการประมูลดังกล่าวกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การจัดหาพัสดุต้องดำเนินการโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐ ตรีวรรคหนึ่ง^๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

^๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุดำเนินการนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานวันแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ และการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะจะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามที่ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง^๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด อีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้างและการพัสดุที่กำหนดให้การกำหนดรายละเอียดของงานหรือลักษณะเฉพาะของสิ่งของในสาระสำคัญให้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบ การชำระเงิน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างหรือการซื้อตรงกับความต้องการของส่วนราชการนั้น ๆ ให้กระทำในลักษณะที่เปิดโอกาสและเวลาแก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายให้สามารถเข้าเสนอราคาแข่งขันกันได้มากราย และห้ามมิให้กำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายรายอื่นเสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม หรือทำให้ทางราชการต้องจ้างหรือซื้อสิ่งของในราคาสูงกว่าปกติ... เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ เพื่อใช้ซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกัน สิ่งการทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติที่สามารถเลือกใช้การฉีดพ่นปะซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และการเทพื้นปูผิวถนนหรือการเทขยายไหล่ทางซึ่งผู้เสนอราคาจำนวน ๕ ราย ได้เสนอรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรต่างยี่ห้อกัน แต่มีรายละเอียดคุณลักษณะของรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกัน โดยระบบปฏิบัติการทำงานเอนกประสงค์มีชุดแขนบูมเพื่อใช้เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายจุดซ่อมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ งานโรยหินเทพื้นมีชุดควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ งานลาดยางผิวทางสามารถควบคุมระบบปฏิบัติการทำงานได้ภายในห้องคนขับ อันเป็นการเสนอรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกันที่มีลักษณะเฉพาะตรงตามความต้องการของผู้ถูกฟ้องคดี

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัด ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยใช้ท่อยางยื่นออกมาซ่อมหลุมด้านท้ายเป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้ไปศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีใช้รถซ่อมถนนแบบที่ผู้ฟ้องคดีขายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยเป็นรถที่ใช้ระบบท่อยางยื่นลงไปหลุมและใช้คนลงไปควบคุมในหลุมซ่อม ซึ่งการปฏิบัติการณ์ดังกล่าวมีผลต่อการทำงานเพราะต้องหยุดการทำงานเป็นระยะ เนื่องจากหัวพ่นยางร้อนต้องล้างทำความสะอาดประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ทำให้การซ่อมบำรุงถนนใช้เวลาเพิ่มขึ้น ยิ่งกว่านั้นยังมีส่วนต่อสุขภาพของคนงาน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นระยะทางรวม ๗๘๐ กิโลเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ จึงเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรในคันเดียวกันตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีไม่อาจรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดซื้อรถซ่อมถนนแบบใช้ท่อยางยื่นออกมาซ่อมหลุมด้านท้ายเพื่อใช้ในการราชการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกีดกันการแข่งขันเสนอราคาหรือไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเสนอราคา นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด. ซึ่งเป็นผู้ชนะการคัดเลือกได้เสนอชื่อ AUTOPATCH ไม่ใช่ชื่อ E-SUN และชื่อ COGEN ของผู้ประกอบการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าจัดทำแค็ตตาล็อกอันเป็นเท็จ ดังนั้นเมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีการกำหนดสิ่งของที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับของชื่อโดยชื่อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนของผู้ถูกฟ้องคดีมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย ประกาศการประมูลที่พิพาทจึงชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๐/๒๕๖๑)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

แม้กรณีที่ผู้เสนอราคายื่นหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็คโดยระบุชื่อสั่งจ่ายผิดไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา จะเป็นการยื่นหลักประกันซองที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา แต่เมื่อข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น ซึ่งหากหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจะพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคาโดยให้ผู้เสนอราคาแก้ไขชื่อสั่งจ่ายเสียใหม่ให้ถูกต้อง ก็อาจเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่าการพิจารณาตัดสิทธิผู้เสนอราคา เพราะจะส่งผลให้มีผู้เสนอราคาเพิ่มและทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคามีโอกาสที่จะพิจารณาราคามากขึ้น หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงพึงพิจารณาผ่อนปรนไม่ตัดผู้เสนอราคารายดังกล่าวออก ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ (๑) วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับตามข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคากำหนดให้สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีที่มีการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ดังนั้น เมื่อกรณีนี้ข้อบกพร่องของผู้เสนอราคาเป็นกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยมีใช้ข้อแตกต่างจากเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือจะเป็นกรณีที่หากมีการอนุญาตให้แก้ไขแคชเชียร์เช็คเสียใหม่แล้วจะทำให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นต้องเสียเปรียบ การที่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประกวดราคามีมติให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโดยไม่พิจารณาผ่อนผันให้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ และเมื่อคำสั่งตัดสิทธิข้างต้นทำให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้รับความเสียหาย อันเป็น



การกระทำละเมิด หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าว ในจำนวนเงินเท่ากับราคาซื้อเอกสารประกวดราคา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พร้อมยื่นหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารระบุส่งจ่ายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ต่อมา คณะกรรมการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง โรงพยาบาลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเนื่องจากยื่นหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็คส่งจ่ายให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ทั้งที่ข้อกำหนดตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กำหนดให้หลักประกันซองกรณีเป็นเช็คต้องเป็นเช็คที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) อันเป็นกรณีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเคยใช้หลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็คส่งจ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิมาแล้ว จึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๕.๒ ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กำหนดว่า หลักประกันซองกรณีเป็นเช็ค ต้องเป็นเช็คที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็คระบุส่งจ่ายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงเป็นการยื่นหลักประกันซองที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อย่างไรก็ตาม ข้อ ๕๐ (๑) วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก ประกอบกับ ข้อ ๖.๒ ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กำหนดว่า หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างไม่ถูกต้อง คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์



จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น ดังนั้น แม้กรณีของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการยื่นหลักประกันซองที่เป็นแคชเชียร์เช็คโดยระบุชื่อส่งจ่ายผิดไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังกล่าว แต่ข้อผิดพลาดข้างต้นเป็นกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขชื่อส่งจ่ายเสียใหม่ให้ผู้ถูกต้อง ก็อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มากกว่าการพิจารณาตัดสินคดีผู้ฟ้องคดี เพราะหากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารายนี้ก็จะมีส่วนเพิ่มและทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีโอกาสที่จะพิจารณาราคามากขึ้น ประกอบกับข้อ ๖.๓ ของเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กำหนดให้จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น เมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการระบุชื่อส่งจ่ายในแคชเชียร์เช็คที่เป็นหลักประกันซองไม่ตรงตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ซึ่งเป็นกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้อันมิใช่ข้อแตกต่างจากเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือจะเป็นกรณีที่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแคชเชียร์เช็คเสียใหม่แล้วจะทำให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นต้องเสียเปรียบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโดยไม่พิจารณาผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ และเมื่อคำสั่งตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อเอกสารประกวดราคาเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา รวมทั้งยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๕/๒๕๖๑)



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อหน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ตามประกาศสอบราคา จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์โดยสารดังกล่าว ในภารกิจของหน่วยงานสำหรับเดินทางไปราชการในจังหวัดเลยซึ่งมีพื้นที่สูงมีความลาดชัน รวมทั้งใช้บรรทุกคนและสัมภาระ รถที่มีปริมาตรกระบอกสูบและกำลังแรงม้าที่สูงจึงย่อม ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารถที่มีปริมาตรกระบอกสูบและกำลังแรงม้า น้อยกว่า และเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างครบถ้วน ตามประกาศสอบราคา การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย แล้วเสนอความเห็นต่อ ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้รับราคาของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้เสนอราคา รายดังกล่าวจะเสนอราคาสูงกว่าราคาของผู้ฟ้องคดีก็ตาม เนื่องจากราคาที่เสนอสูงกว่านั้น ยังอยู่ภายใต้ราคากลางที่กำหนด อีกทั้ง ผู้เสนอราคารายอื่นนั้นเสนอคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสารที่ครบถ้วนตามประกาศสอบราคามากกว่า การเสนอความเห็นของ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการที่ ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างมีคำสั่งให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวเป็นผู้ชนะการสอบราคา ตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองราคา จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง โดยในครั้งแรก มีผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี และบริษัท ต. ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคาทั้งสองราย เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และต่อมาได้เสนอความเห็นควรรับราคาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอ ราคาต่ำกว่าบริษัท ต. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่ในวัน เดียวกันนั้น บริษัท ต. ได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ล้อเบรค ครัช ที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบ



เอกสารอนุญาตประกอบกิจการเพื่อรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งบริษัท ต. จัดส่งครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดของคณะกรรมการฯ ประกอบกับมีข้อผิดพลาดทางขั้นตอน กระบวนการจัดทำข้อมูลในระบบ e-GP หากมีการดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเข้ายื่นซองสอบราคาหลายรายมากยิ่งขึ้น จึงเสนอความเห็นให้ยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวและให้ประกาศสอบราคาใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วย จึงมีประกาศยกเลิกสอบราคาดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นครั้งที่ ๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา ๒ ราย คือ บริษัท ต. และผู้ฟ้องคดีเช่นเดิม และผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกัน โดยบริษัท ต. เสนอราคา ๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและไม่เกิดผลเสียหายเห็นควรรับราคาของบริษัท ต. เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินจัดซื้อ ซึ่งแม้ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมีความแตกต่างกับราคาของบริษัท ต. เสนอเพียง ๑๓,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วเห็นว่า บริษัท ต. นำเสนอปริมาณรถบัสและกำลังแรงม้า ๒,๙๘๒ ซีซี และ ๑๓๖ แรงม้า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอ ๒,๔๘๘ ซีซี และ ๑๒๙ แรงม้า ซึ่งสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเลยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ถนนหลายสายมีความลาดชัน จำเป็นต้องใช้รถที่มีสมรรถนะของเครื่องยนต์สูง เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและผู้โดยสาร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีขาดเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการตกแต่งติดตั้งประต้อรถยนต์และไม่มีเครื่องมือดับเพลิงประจำรถ รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะอีกหลายรายการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศให้บริษัท ต. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบพัสดุและเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัท ต. เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีก่อตั้งกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๙ แรงม้า ประสิทธิภาพเครื่องยนต์การขับเคลื่อนการเร่งแซงพื้นมีพลังที่สูงเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและผู้โดยสาร มีกำลังเครื่องยนต์สูงเพื่อใช้ขึ้นลงทางสูงลาดชันที่ดีในการบรรทุกบุคลากรและสัมภาระ ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถัง หน้าต่าง

